

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4295/2534

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
นาย ชัยโรจน์ กิตติวงศ์วัฒนะชัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 208

เจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้านบันทึกในสำเนาทะเบียนบ้าน ช่งย้ายออกของบุตร จำเลย ว่าย้ายไปที่บ้านเลขที่ 40/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่ช่งย้ายออกของจำเลย เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกชื่อถนน จึงเป็น ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้าน ไม่ใช่ความบกพร่องของจำเลย ดังนั้นหาก มีการส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องไปยังที่อยู่ใหม่ของจำเลยโดยระบุชื่อถนนดังกล่าว ลงไปให้ชัดเจน จำเลยก็มีโอกาสทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง และสามารถยื่นคำให้การแก้ คดีได้ การขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาของจำเลยจึงไม่อาจถือว่าเป็นไป โดยจงใจและไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ประกาศหนังสือพิมพ์แทนการ ส่งหมายนัดและคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษา จำเลยไม่ทราบเพราะไม่เคย อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศศาลดังกล่าวจึงเป็นพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจ บังคับได้ เมื่อจำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่พฤติการณ์นั้น ได้สิ้นสุดลง และภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ไต่สวนเสร็จ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 208 จึง มีเหตุสมควรให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลย.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า มีเหตุสมควรให้พิจารณาคดีใหม่หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเดิมจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 178 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 จำเลยและบุตรได้ย้ายออกจากภูมิลำเนาดังกล่าวไปอยู่บ้านเลขที่ 40/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำเลยและบุตรได้ย้ายเข้าบ้านเลขที่ 40/3 อันเป็นภูมิลำเนาใหม่เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 โจทก์ฟ้องจำเลยคดีนี้ตามภูมิลำเนาเดิมจึงส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้แก่จำเลยไม่ได้ โจทก์แถลงขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีประกาศ หนังสือพิมพ์ว่าโจทก์ได้สืบหาที่อยู่ของจำเลยทางทะเบียนราษฎรของอำเภอสองพี่น้องแล้ว ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งย้ายไปอยู่บ้านเลขที่ 40/3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โจทก์จึงมีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยตามที่อยู่ใหม่ แต่ไม่อาจส่งคำบอกกล่าวได้ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ชั้นต้นจึงอนุญาตให้ประกาศทางหนังสือพิมพ์ กำหนดวันให้จำเลยยื่นคำ

ให้การแก้คดี จำเลยไม่ทราบประกาศหนังสือพิมพ์ จึงไม่ได้ยื่นคำให้การแก้คดี ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การให้โจทก์สืบพยานไปฝ่ายเดียวแล้ว
พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ต่อมาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2529 ศาลชั้นต้นอนุญาตให้
ประกาศทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง คำบังคับ ให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาต่อมาศาล
ชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2530 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไป
ยึดทรัพย์ คือที่ดินโฉนดเลขที่ 4710 และ 4996 อันเป็นทรัพย์จำนองในวันเดียวกัน
จำเลยเพิ่งทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องและถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2530 ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม 2530 จำเลยจึงยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่
พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีประกาศ
หนังสือพิมพ์อ้างว่าได้มีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยตามที่อยู่ใหม่ แต่
ไม่อาจส่งคำบอกกล่าวได้ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจนเห็นว่า เหตุที่ส่ง
ไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ซองเพียงว่า บ้านเลขที่ 40/3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ไม่ได้ระบุชื่อถนน ปัญหาจึงมีว่าการไม่ระบุชื่อถนนเป็นความบกพร่อง
ของจำเลยหรือไม่ พิจารณาสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข ป.ล.2 แล้วเห็นว่า ใน
ช่องย้ายออกของบุตรจำเลย 3 คน เจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้านบันทึกว่า ย้ายไปที่บ้านเลข
ที่ 40/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่ช่องย้าย
ออกของจำเลย เจ้าหน้าที่บันทึกว่าถนนเพชรเกษมไป จึงเป็นความบกพร่องของเจ้า
หน้าที่ทะเบียนบ้าน ไม่ใช่ความบกพร่องของจำเลย ดังนั้น หากมีการส่งหมายเรียก
และสำเนาฟ้องไปยังที่อยู่ใหม่ของจำเลย โดยระบุถนนเพชรเกษมลงไปให้ชัดเจน
ตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข ป.ล.1 จำเลยก็มีโอกาสทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง
และสามารถยื่นคำให้การแก้คดีได้ การขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาของ
จำเลย จึงไม่อาจถือว่าเป็นไปโดยจงใจและไม่มีเหตุอันสมควร ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
ประกาศหนังสือพิมพ์ กำหนดวันให้จำเลยยื่นคำให้การแก้คดีและให้ประกาศ
หนังสือพิมพ์ เรื่อง คำบังคับ ให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษา จำเลยไม่ทราบเพราะไม่

เคยอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศศาลดังกล่าว จึงเป็นพฤติการณ์นอกเหนือไม่
อาจบังคับได้เมื่อจำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่พฤติการณ์
นั้นได้สิ้นสุดลง และภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ไต่คดีทอรัพย์ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 จึงมีเหตุสมควรให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของ
จำเลย

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่ โดยให้จำเลยยื่นคำให้การแก้คดี
แล้วพิจารณาพิพากษาต่อไปตามรูปคดี.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ